

1515218-23.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de

Prisão em Flagrante - 2178912/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 25903826 - 50º D.P.

ITAIM PAULISTA, 2178912 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Natanael Pacheco De Oliveira

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515218-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515218-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de

Prisão em Flagrante - 2178912/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 25903826 - 50º D.P.

ITAIM PAULISTA, 2178912 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Natanael Pacheco De Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

NATANAEL PACHECO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de julho de 2022, por volta de 20h50min, na Avenida Córrego Três Pontes, 72, Itaim Paulista, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, 297 porções de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha" (85,8g) e 163

porções de cocaína (113,7g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, após receberem informações via “disque denúncia”, ocasião em que avistaram o denunciado e João que, ao visualizarem a equipe, empreenderam fuga, sendo detidos, logo em seguida.

Ato seguinte, dentro da bolsa dispensada pelo denunciado, os policiais localizaram as porções de maconha e cocaína acima descritas, além de R\$ 643,30, provenientes de sua comercialização.

Nada de ilícito foi encontrado com João.

As circunstâncias da prisão, a diversidade, maneira como as drogas estavam embaladas, a expressiva quantidade e o dinheiro apreendido, demonstram prática do crime de tráfico de entorpecentes.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia (fls. 64/67).

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 18 de julho de 2022 (fls. 88/90).

O réu foi citado (fls. 115), foi apresentada resposta à acusação (fls. 118) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 120).

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, após a análise das provas produzidas, o representante do Ministério Público postulou a condenação do réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente, na medida em que não estão presentes elementos suficientes de autoria delitiva pelo acusado.

Embora haja prova da materialidade, fato é que não há provas suficientes para a condenação da autoria do delito de tráfico de drogas pelo acusado.

Ele não confessou a prática do delito.

E a prova da acusação não comprovou o contrário.

O Policial Militar José Fernando Ferreira Bispo, reconhecendo o réu em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando adentraram na via, que é sem saída, viram o acusado e mais pessoas, quando se aproximaram eles todos correram. Desceu da viatura e o acusado se desvencilhou de um saco preto, dentro do qual havia drogas. Tinha um “disque denúncia” sobre o caso, foram ao endereço apontado. Não conhecia o acusado. O réu disse que tinha uma tia que morava no local, mas ela não se apresentou. Correram no mínimo umas quatro pessoas. João também foi conduzido, mas ele não tinha sacola. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia como usuário de drogas. Outras pessoas não dispensaram sacolas, só o réu. Ele tinha mais de R\$600,00 em dinheiro. O dinheiro estava na sacola. Não se recorda o que João falou. Ele correu em sentido oposto às demais pessoas. O local é uma rua de terra. Tinha um carro na rua.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Militar Wesley Vitorino Rocha, que também reconheceu o acusado e acrescentou que o acusado confessou informalmente a traficância para eles. O local é ponto conhecido de tráfico de drogas. João não apontou o acusado como o vendedor de drogas.

Primeiramente o acusado correu no sentido da rua sem saída, e os outros para o sentido contrário.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Contudo, a prova da defesa é em outro sentido.

A testemunha de defesa Maria de Lourdes de Oliveira Santos disse que mora no local, em cima da "biqueira". O acusado veio comprar droga, compra pão do acusado, quando ele foi chegando, os traficantes correram e o acusado ficou com o dinheiro na mão. Estava debruçada na varanda de sua casa. Correram "dois meninos", mas a polícia pegou um outro. Não conhece o terceiro que correu. A sacola estava debaixo de um entulho, como uma tábua em cima. Era uma sacola preta. A rua era de terra, mas é iluminada, os fatos eram de noite, mas dava para ver.

João Pedro Cerqueira afirmou que foi ao local comprar maconha e quando chegava foi abordado por duas viaturas. Havia duas pessoas em sua frente, para comprar, não reconheceu quem era. Não sabe se um deles era o réu. O que estava com a sacola na mão não era o réu. NATANAEL não estava com a sacola na mão. Era uma sacola preta que a pessoa tinha na mão, mas não era o réu. A pessoa que estava com a sacola na mão vendendo as drogas não era o réu.

Não há como se afirmar, desta forma, com a certeza necessária para uma condenação criminal, nem mesmo que o acusado estaria com os entorpecentes, pelo que a absolvição do réu se impõe, ante a fragilidade do conjunto probatório produzido contra ele.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e ABSOLVO o réu NATANAEL PACHECO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação que lhe foi feita na denúncia.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, ao arquivo, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA